

1502671-58.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... réu. A grave ameaça inerente ao roubo encontra-se presente, na medida em que o acusado agiu de modo a intimidar a vítima, dando-lhe voz de assalto, não sendo caso de desclassificação para o delito de furto. Realmente: "A gravidade da ameaça, caracterizadora do roubo, pode se configurar por atos, gestos ou simples palavras, desde que estas manifestações inibam ou impeçam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502671-58.2022.8.26.0548 controle:2022/001033

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2228085/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 26894312 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2228085 - 13º D.P. CAMPINAS,

2228035/2022 - 13º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEORG KRISTIN NETO

Vítima:

ANGÉLICA MANHOES TELES (representante vítima)

Artigo da Denúncia:

Art. 157 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

GEORG KRISTIN NETO, RG nº 26.765.961/SP, foi processado como incurso no artigo 157, caput, pela prática dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 05.09.2022 (fls. 01/02 e 76). Aos 21.08.2022 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 60/62). Devidamente citado, foi apresentada resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 94, 98/99 e 110). Em audiência, foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunha arroladas, bem como o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes. Realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela desclassificação para o delito de furto. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede em parte a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão/entrega e oralidade (03/13). A autoria também é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado negou o roubo, alegando que estava em situação de rua e havia subtraído alguns chocolates do estabelecimento na parte manhã e depois, quando retornou para pedir desculpas às funcionárias, recebeu um golpe e foi imobilizado pelo vigilante. Em instante algum ameaçou alguém ou anunciou o assalto. A testemunha presencial hoje ouvida, Angelica, o reconheceu seguramente como sendo o indivíduo que ingressou no estabelecimento, anunciou o assalto e subtraiu um pacote de cigarros, avisando inclusive que "...eu quero ver quem vai me impedir...". Como o réu havia subtraído algumas mercadorias na parte da manhã, quando deixou cair uma faca, assim que ele retornou acionou a equipe de segurança, que o deteve tão logo ele deixou o local. No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha João Rodrigues, que abordou o acusado, na lateral do estabelecimento, na posse da res furtiva. A prova é incontroversa e dispensa maiores considerações, não havendo por que ignorar as declarações das testemunhas ouvidas, que se revestem de sinceridade e devem prevalecer sobre a versão apresentada pelo réu. A grave ameaça inerente ao roubo encontra-se presente, na medida em que o acusado agiu de modo a intimidar a vítima, dando-lhe voz de assalto, não sendo caso de desclassificação para o delito de furto. Realmente: "A gravidade da ameaça, caracterizadora do roubo, pode se configurar por atos, gestos ou simples palavras, desde que estas manifestações inibam ou impeçam a resistência da vítima no momento da ilicitude penal" (RJDTCRIM/SP - 13/213). Contudo, forçoso é reconhecer que o roubo não se consumou, pois o acusado foi detido assim que deixou o estabelecimento, em razão da pronta intervenção da segurança, que já o aguardava e conseguiu abordá-lo antes que ele pudesse desfrutar da posse mansa e pacífica da res. Passo, pois, à dosagem da pena (CP, arts. 59 e 68): A) Pena-base: 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes). A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: duas condenações anteriores transitadas em julgado (fls. 41/43 - procs. 0004403-82 e 0067788-05). Acréscimo de 1/6. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 41/42 - proc. 0006139-58). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: o roubo não se consumou, razão pela qual, nos termos do art. 14, § único, do CP, e considerando o iter criminis percorrido (o réu já havia anunciado o roubo, e estava prestes a fugir com a res, quando foi detido pelo

segurança do lado de fora do estabelecimento), reduzo a pena em 1/3, resultando na reprimenda de 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão e 08 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. D) Regime de cumprimento de pena: fechado, em face dos antecedentes e da reincidência, sendo aconselhável à imposição de um período de segregação carcerária mais rigoroso no início de cumprimento da reprimenda, uma vez que o regime menos gravoso não atenderia o caráter repressivo e preventivo da pena, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Ressalte-se, ademais que: "O regime prisional fechado, no início, é o que melhor responde à natureza do roubo, crime gravíssimo, e à personalidade de quem o pratica, infensa à disciplina social e orientada para a delinquência violenta". (TJ/SP - 5ª Câmara - Apel. Crim. nº 993.05.004339-8 - j. 27.04.09 - Rel. Des. Carlos Biasotti). E) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso durante todo processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, mormente por se tratar de roubo, delito que põe em sobressalto a sociedade ordeira e cumpridora das leis. A propósito: "É de se vedar o apelo em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento 'de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar' (STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ DE 28/08/08)" (STJ - HC 227052/SP, 5ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 15/08/12). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.033/22 e CONDENO O RÉU GEORG KRISTIN NETO, RG nº 26.765.961/SP, a cumprir 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 08 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 06 de dezembro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA